

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL INDEPENDANT

Gestion Locative Longue Durée

Le présent contrat est conclu entre les soussignés.

La société M² SQUARE METER SARL, société à responsabilité limitée de droit marocain, immatriculée sous le numéro RC 155495 et ICE 003580341000023, dont le siège social est établi à l'Appartement 15, Immeuble 12, Lotissement Sina, Avenue Allal El Fassi, Marrakech, Maroc, représentée par Mesdames et Messieurs Myriam ABABOU et Dimitri DJEDJE, agissant en leur qualité de co-gérants,

ci-après dénommée « le Donneur d'ordre »,

L'Agent commercial :

Nom et prénom : _____

ICE : _____

Domicile : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

ci-après dénommé(e) « l'Agent commercial ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit. La société M² SQUARE METER SARL est une agence immobilière exerçant son activité à Essaouira, Marrakech, dans sa région et plus globalement sur le territoire du Maroc. Elle souhaite s'adjoindre le concours d'un agent commercial indépendant pour développer son activité de gestion locative longue durée, comprenant la prospection de propriétaires bailleurs, la recherche de locataires solvables et l'accompagnement des dossiers de location jusqu'à la signature des baux.

L'Agent commercial déclare posséder les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de cette mission, être dûment immatriculé et en règle au regard de ses obligations légales et fiscales, et être libre de tout engagement exclusif susceptible de faire obstacle à l'exécution du présent contrat.

Sur la base de ces déclarations, dont l'inexactitude engagerait la responsabilité exclusive de l'Agent commercial, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE I — OBJET ET NATURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Agent commercial est mandaté par le Donneur d'ordre pour exercer, en son nom et pour son compte, des activités d'agent commercial indépendant spécialisées dans la gestion locative longue durée.

Ces activités comprennent notamment :

- La prospection de propriétaires bailleurs en vue de la signature de mandats de gestion locative au profit de l'Agence ;
- La recherche et la sélection de locataires correspondant aux critères définis par les propriétaires et par l'Agence ;
- La présentation des biens disponibles à la location, l'organisation et l'accompagnement des visites ;
- La constitution et la vérification des dossiers de candidature des locataires ;
- L'accompagnement des parties jusqu'à la signature du bail et à la réalisation de l'état des lieux d'entrée ;

- Le suivi relationnel des propriétaires bailleurs et des locataires en cours de bail, dans les limites fixées par le Donneur d'ordre ;
- La création de contenu de communication sur les réseaux sociaux dûment validé par la Direction.

Toute mission confiée à l'Agent commercial doit avoir été préalablement validée par écrit par le Donneur d'ordre. L'Agent commercial ne dispose d'aucun pouvoir de représentation ou d'engagement du Donneur d'ordre au-delà des limites expressément définies dans le présent contrat.

Article 2 — Nature de la relation — Indépendance

L'Agent commercial intervient en totale indépendance et sous sa seule responsabilité, sans qu'il puisse être établi entre les parties aucun lien de subordination juridique. Il s'organise librement dans l'exécution de ses missions, choisit ses méthodes de travail et détermine ses horaires d'activité.

Il demeure seul responsable de son organisation, de ses moyens, de ses charges sociales et fiscales, de ses frais professionnels, et de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de ses activités. Il ne peut en aucun cas se prévaloir de la qualité de salarié du Donneur d'ordre, et aucun élément du présent contrat ou de son exécution ne saurait être interprété comme créant un tel lien.

L'Agent commercial fait son affaire personnelle de toute immatriculation, affiliation ou déclaration requise par la législation marocaine applicable à son statut.

TITRE II — DURÉE

Article 3 — Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. Le préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée.

En cas de faute grave imputable à l'Agent commercial, telle que définie à l'article 23 des présentes, le Donneur d'ordre peut procéder à la résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte.

La résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, n'ouvre aucun droit à indemnité compensatrice ou de clientèle au bénéfice de l'Agent commercial, les parties renonçant expressément à tout recours de ce chef.

TITRE III — RÉMUNÉRATION

Article 4 — Principe de rémunération à la commission

L'Agent commercial est rémunéré exclusivement par voie de commission sur les opérations de location effectivement conclues par son intermédiaire, selon la grille de commissions figurant en Annexe 1 des présentes, laquelle fait partie intégrante du présent contrat.

L'Agent commercial ne perçoit aucun salaire fixe, aucune avance sur commission, aucune indemnité de déplacement ni aucun remboursement de frais, lesquels demeurent intégralement à sa charge.

Article 5 — Condition d'exigibilité des commissions — Encaissement effectif

Les commissions ne sont dues et exigibles qu'après encaissement effectif, réel et définitif par le Donneur d'ordre des honoraires correspondants versés par les clients. Aucune commission n'est due sur la base d'une promesse de paiement, d'un chèque remis non encore débité, d'un virement en cours, d'un accord verbal ou d'un bail signé tant que le paiement correspondant n'a pas été crédité sur le compte du Donneur d'ordre.

Cette condition d'exigibilité est d'ordre public contractuel entre les parties et ne saurait être écartée par aucune interprétation contraire.

Article 6 — Calcul et assiette des commissions

La commission due à l'Agent commercial est calculée sur la base des honoraires effectivement perçus par le Donneur d'ordre, selon les taux et conditions définis à l'Annexe 1.

La commission dite « Entrée + Sortie » (apport propriétaire bailleur et apport locataire) n'est acquise à l'Agent commercial que dans les conditions cumulatives suivantes :

- L'Agent commercial a sécurisé le mandat de gestion locative par la signature d'un mandat en bonne et due forme liant le propriétaire bailleur au Donneur d'ordre ;
- L'Agent commercial a présenté et accompagné le locataire jusqu'à la signature du bail et à la réalisation de l'état des lieux d'entrée ;
- Le Donneur d'ordre a effectivement encaissé les honoraires des deux parties à la transaction.

À défaut de réalisation de l'une de ces trois conditions, la commission est réduite au taux correspondant au seul volet effectivement encaissé, sans qu'aucune réclamation ne puisse être formée au titre du volet non encaissé, quelle que soit la cause de ce non-encaissement.

Article 6bis — Impact des négociations commerciales sur la commission

Toute négligence, défaut de conseil ou manquement professionnel de l'Agent commercial dans la conduite d'un dossier, ayant conduit le Donneur d'ordre à négocier ou réduire ses honoraires auprès du client, entraîne une réduction proportionnelle et symétrique de la commission revenant à l'Agent commercial. Le pourcentage de réduction appliqué à la commission de l'Agent commercial sera identique au pourcentage de réduction consenti par l'Agence sur ses propres honoraires.

L'Agence informera l'Agent commercial par écrit de toute telle réduction et du taux appliqué, préalablement à l'établissement du bordereau de commission. L'Agent commercial ne pourra formuler aucune réclamation sur ce point dès lors que la réduction est motivée par un manquement de sa part dûment constaté.

Article 7 — Modalités et délai de versement

Les commissions dues sont versées à l'Agent commercial dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date d'encaissement effectif par le Donneur d'ordre des honoraires correspondants. Tout versement est conditionné à la transmission préalable par l'Agent commercial d'une facture conforme émise au titre de son activité, ainsi qu'à la signature d'un bordereau de commission récapitulatif.

Le Donneur d'ordre se réserve le droit de compenser toute somme due à l'Agent commercial avec toute créance certaine, liquide et exigible qu'il détiendrait à son encontre au titre du présent contrat.

Article 8 — Bordereau de commission

Pour chaque opération donnant lieu à commission, un bordereau de commission sera établi conjointement et signé contradictoirement par le Donneur d'ordre et l'Agent commercial préalablement à tout versement. Ce bordereau précisera la nature de l'opération, la référence du bien, l'identité des parties, le montant des honoraires encaissés par l'Agence, le taux de commission applicable, le montant brut de la commission due et la date de versement prévue.

L'Agent commercial s'engage à ne formuler aucune réclamation sur le montant d'une commission dès lors qu'il a signé le bordereau correspondant sans réserve.

Article 8bis — Droit de suite sur mandats en cours

En cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, l'Agent commercial bénéficie d'un droit de suite d'une durée de trois (3) mois à compter de la date effective de cessation, limité aux mandats de gestion locative en cours qu'il avait personnellement initiés et documentés avant cette date.

Ce droit de suite donne lieu au versement d'une commission réduite de 10 % des honoraires effectivement encaissés par l'Agence sur ces mandats, dans le délai de trois mois précité. Au-delà de ce délai, aucune commission ne sera due à l'Agent commercial au titre de ces dossiers, quelle que soit la suite donnée à la location.

Le bénéfice du droit de suite est subordonné au respect strict par l'Agent commercial de ses obligations de non-concurrence et de non-sollicitation telles que définies au présent contrat. Tout manquement à ces obligations, notamment l'exercice d'une activité immobilière à titre indépendant, salarié ou par interposition de personne avant l'expiration des délais contractuellement prévus, entraîne la déchéance immédiate et de plein droit du droit de suite, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ni d'une décision judiciaire. Les commissions dont l'échéance serait postérieure à ce manquement cesseront d'être dues, et celles déjà versées pourront faire l'objet d'une action en répétition de l'indu.

Article 9 — Obligation de diligence, de loyauté et de résultat

L'Agent commercial s'engage à exercer ses missions avec toute la diligence, la rigueur et le professionnalisme qu'elles requièrent, dans l'intérêt exclusif du Donneur d'ordre et de ses clients.

Il s'engage notamment à sécuriser systématiquement et préalablement à toute démarche de commercialisation l'engagement contractuel de chacune des parties : le mandat de gestion locative signé par le propriétaire bailleur doit être recueilli avant toute prospection ou présentation du bien, et le bon de visite doit être signé par chaque visiteur avant toute présentation d'un bien.

Le défaut de sécurisation de ces documents préalables constitue une faute professionnelle grave engageant la responsabilité de l'Agent commercial à l'égard du Donneur d'ordre, notamment en ce qui concerne les honoraires qui n'auraient pas pu être recouvrés en raison de cette carence.

Article 10 — Rigueur documentaire — Obligations procédurales

L'Agent commercial s'engage à respecter scrupuleusement l'ensemble des procédures documentaires définies par le Donneur d'ordre. Il fera signer un mandat de gestion locative avant d'entreprendre toute démarche de prospection ou de présentation de bien. Il établira et fera signer un bon de visite par chaque visiteur avant toute présentation d'un bien.

Il constituera un dossier locataire complet comprenant pièce d'identité, justificatifs de revenus et tout autre document exigé par le Donneur d'ordre ou par la réglementation applicable. Il transmettra les originaux ou copies conformes de tout document signé au Donneur d'ordre dans un délai de vingt-quatre heures suivant la signature. Il ne modifiera, n'antidatera, n'altérera et ne signera aucun document au nom du Donneur d'ordre sans y avoir été expressément habilité par écrit.

Article 11 — Représentation de l'image du Donneur d'ordre

L'Agent commercial s'engage à représenter l'image et les valeurs de M² SQUARE METER avec le plus haut niveau de professionnalisme en toute circonstance. Il adoptera une tenue et un comportement exemplaires lors de tout contact avec les clients, les propriétaires, les partenaires et les tiers.

Il utilisera exclusivement les supports, modèles et outils de communication validés par la Direction et s'abstiendra de créer, diffuser ou modifier tout contenu au nom du Donneur d'ordre sans autorisation écrite préalable. Toute atteinte à la réputation ou à l'image du Donneur d'ordre du fait de l'Agent commercial engagera la responsabilité de ce dernier.

Article 12 — Immatriculation et assurance

L'Agent commercial s'engage à maintenir en cours de validité, pendant toute la durée du présent contrat, son immatriculation légale au registre approprié ainsi qu'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'ensemble de ses activités réalisées pour le compte du Donneur d'ordre. Il fournira au Donneur d'ordre, lors de la signature du présent contrat et à chaque renouvellement annuel, un justificatif d'immatriculation à jour et une attestation d'assurance en cours de validité.

Le défaut de production de ces documents dans un délai de quinze jours suivant la demande du Donneur d'ordre constituera une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat.

Article 12bis — Continuité des dossiers — Intervention de l'Agence

L'Agent commercial exerce son activité en toute indépendance et demeure libre dans l'organisation de son temps et de son activité. Toutefois, afin d'assurer la continuité du service auprès des clients, l'Agent commercial s'engage à informer l'Agence lorsqu'il prévoit de ne pas être en mesure d'assurer le suivi de ses dossiers pendant une période supérieure à sept (7) jours consécutifs.

Dans cette situation, et uniquement lorsqu'une intervention effective de l'Agence ou d'un autre collaborateur mandaté par celle-ci est nécessaire, les parties conviennent qu'une quote-part de quinze pour cent (15 %) de la commission nette revenant à l'Agent commercial au titre de l'opération concernée sera attribuée à l'Agence en rémunération de cette intervention. Cette disposition constitue exclusivement une modalité de répartition de la commission entre professionnels indépendants et ne saurait être interprétée comme l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de l'Agence à l'égard de l'Agent commercial.

TITRE V — CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS

Article 13 — Obligation de confidentialité stricte

L'Agent commercial s'engage irrévocablement à garder strictement confidentielles toutes les informations commerciales, financières, stratégiques, techniques et personnelles dont il aurait connaissance dans le cadre de l'exécution du présent contrat, notamment les données relatives à la clientèle, aux mandats en cours, aux prix pratiqués, aux transactions en cours ou passées, aux partenaires, aux stratégies de développement et aux méthodes commerciales du Donneur d'ordre.

Cette obligation s'applique sans limitation pendant toute la durée du contrat et pendant une période de deux ans à compter de sa cessation, quelle qu'en soit la cause. L'Agent commercial s'engage à ne divulguer ces informations à aucun tiers, sous aucune forme et par aucun moyen, à peine d'engager sa responsabilité civile et pénale.

Article 14 — Protection des données personnelles

L'Agent commercial s'engage à respecter l'ensemble des obligations légales et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment la loi marocaine n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Toute violation de ces obligations pourra entraîner la résiliation immédiate du présent contrat aux torts exclusifs de l'Agent commercial, sans préjudice des poursuites judiciaires civiles et pénales.

TITRE VI — PROPRIÉTÉ DES MANDATS, CONTACTS ET FICHIERS

Article 15 — Propriété exclusive du Donneur d'ordre

L'intégralité des mandats de gestion locative, contacts, prospects, fichiers propriétaires et locataires, bases de données, informations commerciales et tous autres documents ou données recueillis, créés ou développés par l'Agent commercial dans le cadre de l'exécution du présent contrat constituent la propriété exclusive et inaliénable du Donneur d'ordre. Cette propriété est acquise dès la création ou la collecte de ces éléments, indépendamment de la cessation ou non du contrat.

Article 16 — Utilisation de la marque et de l'image

Le nom commercial, le logo, l'identité visuelle, les supports de communication et toute communication au nom de M² SQUARE METER sont protégés et constituent la propriété exclusive du Donneur d'ordre. Toute utilisation de ces éléments par l'Agent commercial est subordonnée à une autorisation écrite préalable de la Direction. Il est formellement interdit à l'Agent commercial de créer des pages, contenus ou supports de communication au nom de l'Agence sans validation expresse.

TITRE VII — CLAUSES POST-CONTRACTUELLES

Article 17 — Restitution à la cessation du contrat

À la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture, l'Agent commercial est tenu de restituer au Donneur d'ordre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date effective de cessation, l'intégralité des éléments suivants sans exception ni rétention : tous les documents, fichiers et supports numériques afférents à l'activité du Donneur d'ordre en sa possession, tous les accès aux outils numériques du Donneur d'ordre, tout matériel ou équipement confié, et tout document contractuel original détenu au nom du Donneur d'ordre.

L'Agent commercial certifie sur l'honneur, par la restitution, n'avoir conservé aucune copie, physique ou numérique, de ces éléments. Le non-respect de cette obligation dans le délai imparti autorisera le Donneur d'ordre à saisir en référé le Président du Tribunal compétent aux fins d'injonction de restitution sous astreinte.

Article 18 — Clause de non-concurrence

Pendant la durée du présent contrat et à compter de la date effective de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause, l'Agent commercial s'interdit formellement d'exercer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tout tiers, toute activité relevant du secteur de la gestion locative longue durée, de la transaction

immobilière, de l'estimation ou du conseil immobilier sur le territoire de la ville d'Essaouira et de sa province, selon les modalités suivantes :

- Pour une collaboration d'une durée supérieure ou égale à 12 mois : la période de non-concurrence est de 12 mois à compter de la date de cessation ;
- Pour une collaboration d'une durée inférieure à 12 mois : la période de non-concurrence est de 6 mois à compter de la date de cessation.

Cette restriction géographique et temporelle a été déterminée comme strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes du Donneur d'ordre et proportionnée à la nature des missions exercées.

Article 19 — Clause de non-sollicitation de la clientèle et des collaborateurs

Pendant la durée du présent contrat et pendant une période de douze mois à compter de la date effective de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause, l'Agent commercial s'interdit formellement de solliciter, de démarcher, de contacter ou de détourner, directement ou indirectement, toute personne physique ou morale avec laquelle le Donneur d'ordre entretient ou a entretenu une relation commerciale, qu'il s'agisse de propriétaires bailleurs, de locataires, de prescripteurs, de partenaires ou de collaborateurs du Donneur d'ordre.

Cette interdiction s'applique également aux mandats non encore travaillés directement par l'Agent commercial mais dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Article 20 — Clause de non-débauchage

Pendant la durée du présent contrat et pendant une période de douze mois à compter de la date effective de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause, l'Agent commercial s'interdit formellement de recruter, débaucher, détourner ou solliciter, directement ou indirectement, tout collaborateur salarié ou indépendant, tout prestataire ou tout partenaire du Donneur d'ordre, en vue de l'intégrer dans toute structure concurrente ou d'utiliser ses services à son propre bénéfice ou au bénéfice d'un tiers.

TITRE VIII — RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 21 — Responsabilité de l'Agent commercial

L'Agent commercial est seul responsable des conséquences de ses actes, erreurs, omissions ou négligences dans l'exécution de ses missions, tant à l'égard du Donneur d'ordre qu'à l'égard des tiers. Il garantit le Donneur d'ordre contre tout recours, réclamation ou condamnation qui pourrait résulter de ses manquements.

Article 22 — Clause pénale

En cas de violation grave des obligations stipulées aux articles 13, 18, 19 et 20 du présent contrat, une indemnité forfaitaire minimale de _____ dirhams (_____ MAD) sera exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable, à titre de clause pénale. Cette indemnité forfaitaire ne prive pas le Donneur d'ordre de la faculté de réclamer en sus la réparation intégrale du préjudice réellement subi, si celui-ci excède le montant forfaitaire.

En cas de violation des articles 16, 17 et 20 du présent contrat, une indemnité forfaitaire minimale de _____ dirhams (_____ MAD) sera due dans les mêmes conditions. Ces indemnités s'entendent sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires et de toute action judiciaire.

Article 23 — Fautes graves — Résiliation sans préavis ni indemnité

Constituent notamment des fautes graves justifiant la résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, la liste ci-après étant énonciative et non limitative :

- Le détournement de mandats de gestion locative, de clientèle ou d'honoraires au détriment du Donneur d'ordre ;
- La violation de l'obligation de confidentialité ou de l'obligation de protection des données ;
- Le défaut délibéré de sécurisation des documents contractuels ayant causé une perte d'honoraires au Donneur d'ordre ;
- La réclamation de commissions sciemment non dues ou calculées sur une base contractuellement non justifiée ;
- La création de contenus ou pages au nom de l'Agence sans autorisation ;
- La concurrence déloyale ou l'exercice d'une activité concurrente en violation de l'article 18 ;

- Le non-respect volontaire et répété des procédures documentaires après mise en garde formelle ;
- Toute atteinte grave à l'image ou à la réputation du Donneur d'ordre ;
- Le fait d'évoquer, lors de rendez-vous clients ou dans tout autre contexte professionnel lié à l'Agence, des affaires personnelles de l'Agent commercial non liés à l'activité du Donneur d'ordre, susceptibles de créer une confusion, de détourner un client ou de nuire à l'image de l'Agence ;
- Tout manquement grave à l'obligation de loyauté envers le Donneur d'ordre ou envers ses clients.

TITRE IX — MÉDIATION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 24 — Médiation préalable obligatoire

En cas de différend entre les parties relatif à l'interprétation, à l'exécution ou à la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à engager, préalablement à toute procédure judiciaire, une tentative de médiation amiable. À cet effet, la partie la plus diligente notifiera à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'existence du différend et sa volonté d'engager une médiation. Les parties disposeront d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur et engager la procédure. L'absence de résolution amiable dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du médiateur ouvrira la voie à une procédure judiciaire.

Article 25 — Loi applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi exclusivement par le droit marocain, notamment le Dahir des Obligations et des Contrats, les textes relatifs au statut des intermédiaires de commerce et les dispositions légales et réglementaires applicables à l'activité immobilière au Maroc. Tout litige relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou à la cessation du présent contrat, qui n'aurait pas été résolu par la voie de la médiation prévue à l'article précédent, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance de Marrakech, à laquelle les parties font attribution expresse de juridiction.

TITRE X — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 — Intégralité du contrat

Le présent contrat, ses annexes et tout avenant signé entre les parties constituent l'intégralité de l'accord entre elles et se substituent à tout accord, arrangement ou négociation antérieur portant sur le même objet. En cas de contradiction entre le contrat et une annexe, les stipulations du contrat prévaudront.

Article 27 — Modifications

Toute modification du présent contrat devra faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties pour être opposable. Aucune tolérance, aucun usage et aucun comportement des parties ne pourra être interprété comme une modification tacite des stipulations du présent contrat.

Article 28 — Notifications

Toutes les notifications, mises en demeure ou correspondances ayant une valeur contractuelle entre les parties seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses figurant dans l'en-tête du présent contrat ou par email. Tout changement d'adresse devra être notifié à l'autre partie dans les huit jours par lettre recommandée.

Article 29 — Non-renonciation

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d'un droit ou d'une faculté que lui reconnaît le présent contrat ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à cette faculté pour l'avenir.

Article 30 — Divisibilité

Si l'une quelconque des stipulations du présent contrat était déclarée nulle ou inapplicable par une juridiction compétente, cette nullité ou inapplicabilité n'affecterait pas les autres stipulations du contrat, qui demeureront en vigueur dans toute la mesure permise par la loi applicable.

L'Agent commercial déclare avoir pris connaissance de l'intégralité du présent contrat et de ses annexes, en comprendre la portée et les effets, et les accepter sans réserve.

Fait à Essaouira, le _____

Pour le Donneur d'ordre M² SQUARE METER SARL M. Dimitri DJEDJE / Mme Myriam ABABOU Signature et cachet :	L'Agent commercial (Lu et approuvé — bon pour accord) Signature :
--	--

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

ANNEXE 1 — GRILLE DE COMMISSIONS

Contrat d'Agent Commercial — Gestion Locative Longue Durée

Rôle de l'Agent	Commission agent	Conditions et précisions
Apport du bien — mandat propriétaire bailleur	_____ %	Des honoraires propriétaire effectivement encaissés par l'Agence.
Apport du locataire	_____ %	Des honoraires locataire effectivement encaissés par l'Agence.
Apport des deux parties (Entrée + Sortie)	_____ %	Si l'agent gère l'intégralité du processus (mandat + locataire) et que l'Agence encaisse les deux honoraires.

Règles générales applicables à toutes les commissions :

Toutes les commissions sont versées exclusivement après encaissement réel et définitif par l'Agence des honoraires correspondants. Aucune commission n'est exigible sur la base d'un encaissement partiel, d'une promesse de paiement ou d'un chèque non encore débité. La commission « Entrée + Sortie » n'est due que si l'agent commercial a sécurisé les deux volets de la location par la signature des documents contractuels requis ET si l'Agence a effectivement encaissé les honoraires des deux parties.

Chaque opération donnant lieu à commission sera formalisée par un bordereau de commission signé contradictoirement par l'agent et la Direction de l'Agence avant tout versement.

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Gestion Locative Longue Durée

Pour le Donneur d'ordre M² SQUARE METER SARL M. Dimitri DJEDJE / Mme Myriam ABABOU Signature et cachet :	L'Agent commercial (Lu et approuvé — bon pour accord) Signature :
--	--